

0000377-24.2018.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 845/2018 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ADILSON DOS SANTOS ABREU GONÇALVES

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público em face de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000377-24.2018.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000377-24.2018.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 845/2018 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ADILSON DOS SANTOS ABREU GONÇALVES

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público em face de ADILSON DOS SANTOS ABREU GONÇALVES, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 (fls. 88/89).

Após o regular curso processual, a sentença de fls. 192, desclassificando a conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, condenou o réu a uma pena de

advertência sobre os efeitos das drogas.

Com o trânsito em julgado da sentença em 21/01/2020 para o réu; e em 13/05/2020, para o Ministério Público (fls. 205), designou-se audiência para realização da advertência. Contudo, o réu, não foi localizado (fls. 214), sendo determinado a aplicação da pena por meio de edital (fls. 217).

Superado o prazo editalício, os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.
DECIDO.

Sem prejuízo do período que o réu permaneceu preso provisoriamente, por estes autos, nos termos do artigo 42, do Código Penal, e considerando que a advertência pelos efeitos das drogas foi realizada por edital, dou a pena aplicada por cumprida.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ADILSON DOS SANTOS ABREU GONÇALVES, qualificado nos autos, pelo integral cumprimento da pena imposta, com fundamento nos artigos 61, caput, do Código de Processo Penal, 42, do Código Penal, e 66, inciso II, da Lei 7.210/84.

Com relação às drogas apreendidas, cumpra-se a sentença de fls. 192, inclusive, sobre a amostra guardada para contraprova, nos termos do artigo 72, da Lei 11.343/06.

Por oportuno, como o réu foi devidamente intimado (fls. 195) e permaneceu inerte por mais de 360 dias após o trânsito em julgado, deixando de reclamar o valor apreendido em seu favor, revento-o ao Funad, forte no artigo 63, § 6º, da Lei 11.343/06. Providencie a serventia o necessário.

No mais, após o trânsito em julgado desta sentença, adotem-se as seguintes providências: a) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; b) Atualize-se o histórico de partes; e c) Adotadas as cautelas de praxe, arquivem-se com baixa.

P.I.C

Lorena, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA